시작 일시	2026-01-09 22:34
진행 상황	종료됨
완료 일시	2026-01-09 22:40
소요시간	6 분 46 초
성적	최고 10.00점 중 **10.00**점 (**100**%)

문제 1
정답
총 1.00 점에서 1.00 점 할당
문제 표시

청약자의 의사표시나 관습에 의하여 승낙자의 승낙의 통지가 도달 할 수 없는 경우에 계약은 승낙의 의사표시로 인정되는 사실이 있는 때에 성립하며, 이는 우리 민법에도 규정되어 있다.

하나를 선택하세요.
- 1. X
- 2. O ✔

해설
민법 제532조 의사실현에 의한 계약의 성립으로 승낙의 의사표시 대신에 승낙의 의사표시로 인정되는 사실이 있는 경우에도 계약은 성립한다.

문제 2
정답
총 1.00 점에서 1.00 점 할당
문제 표시

회사원 A는 자신의 업무에 비하여 보수가 낮다고 생각하고 업주 B에게 사직서를 제출하면 자신의 사직을 만류하면서 보수를 올려줄 것이라 생각하여 사직서를 제출하였다. 그런 경우 A의 사직의 의사표시는 비진의 의사표시로서 유효하지만, 만약 업주 B가 A의 비진의 의사표시를 알았거나 알고 있었다면 그 비진의 의사표시는 무효가 된다.

하나를 선택하세요.
- 1. O ✔
- 2. X

해설
원칙적으로 민법 제107조 제1항에 따라서 표의자는 진심은 아니었으나 진심과 불일치하는 표시행위를 스스로 자초하였기에 비진의 의사표시는 유효이다. 그러나 예외로서 상대방이 표의자의 의사표시가 비진의 의사표시임을 알았거나 알 수 있었을 경우에는 그 비진의 의사표시는 무효가 된다. 상대방을 보호할 가치가 없기 때문이다.

문제 3
정답
총 1.00 점에서 1.00 점 할당
문제 표시

의사표시는 법률행위의 내용에 중요부분에 착오가 있는 때에는 취소할 수 있다. 그러나 그 착오가 표의자의 중대한 과실로 인한 때에는 취소하지 못한다.

하나를 선택하세요.
- 1. X
- 2. O ✔

해설
민법 제109조 제1항의 내용.착오에 의한 의사표시로 인한 불이익은 원칙적으로 착오자가 부담하여야 한다. 민법 제109조 제1항의 요건이 충족되면 취소가 가능하다.

문제 4
정답
총 1.00 점에서 1.00 점 할당
문제 표시

편면적 강행규정이라 함은 어떠한 당사자 간의 약정이 언제나 무효가 되는 것을 의미한다.

하나를 선택하세요.
- 1. O
- 2. X ✔

해설
언제나 무효가 아니라 특정한 누구에게만 불리한 것이면, 그러한 약정은 무효가 된다. 예를 들어 민법 제652조에서 제627조, 628조, 631조, 638조, 640조, 641조, 643조 내지 647조의 규정에 위반하는 약정으로 임차인이나 전차인에게 불리한 것은 그 효력이 없다고 규정하고 있다.

문제 5
정답
총 1.00 점에서 1.00 점 할당
문제 표시

우리 대법원 전원합의체 판결에 따르면 형사사건에 관한 성공보수약정이 공서양속에 위반하여 무효라고 선언한 바 있다. 그리고 또한 위 판결 선고 이전에 행하여진 성공보수약정의 효력에도 영향을 미친다고 판시하였다.

하나를 선택하세요.
- 1. X ✔
- 2. O

해설
우리 대법원은 공서양속이 부단히 변천하는 가치관념인 점에 비추어 위 판결 선고 이전에 행하여진 성공보수약정의 효력에는 영향이 없다고 판시하였다. (대법원 2015. 7. 23. 선고 2015다200111판결)

문제 6
정답
총 1.00 점에서 1.00 점 할당
문제 표시

우리 판례에서 폭리행위에 대하여 민법 제104조를 적용하기 위해서는 궁박, 경속, 무경험의 요건 모두 갖추어야만 한다.

하나를 선택하세요.
- 1. O
- 2. X ✔

해설
우리 판례에서 궁박, 경솔, 무경험의 요건 중 어느 하나만 갖추어도 민법 제104조의 첫째 요건이 충족되기에 모두를 갖출 필요가 없다고 판시하였다. (대법원 1993. 10. 12. 선고 93다19924판결)

문제 7
정답
총 1.00 점에서 1.00 점 할당
문제 표시

이행지체 후에 생긴 손해에 대하여는 채무자에게 귀책사유가 없는 경우에도 책임을 부담한다. 다만, 채무자가 이행기에 이행하여도 손해를 면할 수 없는 경우에는 책임을 부담하지 않는다.

하나를 선택하세요.
- 1. O ✔
- 2. X

해설
민법 제392조 이행지체 중의 손해배상 조문에서는 채무자는 자기에게 과실이 없는 경우에도 그 이행지체 중에 생긴 손해를 배상하여야 한다. 그러나 채무자가 이행기에 이행하여도 손해를 면할 수 없는 경우에는 그러하지 아니하다.

문제 8
정답
총 1.00 점에서 1.00 점 할당
문제 표시

채무불이행의 성립에 있어서 채무자의 귀책사유가 요건이 되는데, 채무불이행이 발생하더라도 채무자의 귀책사유는 추정되지 않는다.

하나를 선택하세요.
- 1. O
- 2. X ✔

해설
채무자의 귀책사유는 추정되고 그렇기 때문에 채무자는 자신에게 귀책사유가 없음을 주장하고 입증함으로써 채무불이행 책임을 면할 수 있을 뿐이다.

문제 9
정답
총 1.00 점에서 1.00 점 할당
문제 표시

이행지체의 경우에는 원래의 채무의 강제이행이 가능하기에 강제이행청구권과 함께 손해배상청구권도 동시에 가질 수 있고 이때는 지연배상청구권을 가진다. 일정한 요건 하에서는 전보배상청구권만을 주장할 수도 있다.

하나를 선택하세요.
- 1. X
- 2. O ✔

해설
일정한 요건에 대하여는 민법 제395조가 정하고 있는데, "채무자가 채무의 이행을 지체한 경우에 채권자가 상당한 기간을 정하여 최고하여도 그 기간 내에 이행하지 아니하거나 지체 후의 이행이 채권자에게 이익이 없는 때"에는 채권자는 수령을 거절하고 이행에 갈음한 손해배상을 청구할 수도 있다.

문제 10
정답
총 1.00 점에서 1.00 점 할당
문제 표시

매도인의 담보책임은 매매의 목적인 재산권 또는 그 재산권의 객체인 물건에 하자가 있는 경우에 매매계약의 유상성에 근거한 등가성을 유지하기 위하여 매도인이 부담하는 무과실 책임이다.

하나를 선택하세요.
- 1. X
- 2. O ✔

해설
대법원 1992. 12. 22. 선고 92다30580판결

검토 완료